

1503229-03.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a praticar o crime de roubo, o denunciado, ao notar a presença da vítima, um idoso ainda não identificado, anunciou o assalto, empunhando um simulacro de arma de fogo, exigindo-lhe a entrega dos bens. Nesse momento, a vítima Celio, que chegava em seu local de trabalho, percebeu que RODRIGO executava um roubo contra o idoso que ali passava. Tão logo terminada a abordagem da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503229-03.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503229-03.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266803/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 20564147 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2266803 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO VINICIUS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de setembro de 2021, às 17h45m, na Ponte da Rodovia Manoel Hyppolito do Rego, 1, Km 199, nesta cidade e Comarca de Bertioga, RODRIGO VINICIUS MARTINS, qualificado à fl. 11, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, bens de vítima ainda não identificada, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/07, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RODRIGO VINICIUS MARTINS, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, um veículo VW/POLO HL AD, placas DEU5H55, pertencente à vítima Celio Francisco Ribeiro da Silva, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/07, somente não consumando o crime

por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, predeterminado a praticar o crime de roubo, o denunciado, ao notar a presença da vítima, um idoso ainda não identificado, anunciou o assalto, empunhando um simulacro de arma de fogo, exigindo-lhe a entrega dos bens. Nesse momento, a vítima Celio, que chegava em seu local de trabalho, percebeu que RODRIGO executava um roubo contra o idoso que ali passava. Tão logo terminada a abordagem da vítima anciã, o denunciado dirigiu-se à vítima Celio, apontou na sua direção o simulacro de arma de fogo, e anunciou o roubo, exigindo-lhe a entrega do seu veículo. Ante a resistência do ofendido, RODRIGO correu, porém, durante a fuga, caiu, oportunidade em que foi alcançado e imobilizado pela vítima e por uma testemunha. Os crimes de roubo somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado."

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado em 30 de setembro de 2021 (fls. 78/81).

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2021 (fls. 93/94).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado, tendo as partes de manifestado oralmente, conforme termo de audiência.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva é aferível por: a) auto de prisão em flagrante (fl. 04); b) boletim de ocorrência (fls. 07/10); c) auto de exibição e apreensão.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A vítima Celio Francisco Ribeiro da Silva declarou que: estava retornando ao serviço, já que tinha ido para Mogi. Havia um pessoal no ponto de ônibus. Abriu a porta do carro quando uma pessoa foi na direção do declarante e anunciou o assalto. Ele mandou entregar o carro. Quando estava levantando para sair do carro, percebeu que a arma era simulacro. Perguntou "você vai me assaltar com arma de brinquedo?". Ele já tinha feito um senhor antes do declarante. Ele fugiu e foi segurado. O Maicon ajudou a contê-lo. Só ficou sabendo que ele tinha feito um senhor depois de contê-lo. O senhor chegou e pegou o relógio de volta. Seguraram porque ele queria sair. Depois vieram mais pessoas. Ele queria correr e não queria que chamasse a polícia. Ele quis revidar.

A testemunha Maicon Josué da Silva Oliveira declarou que: estava no horário de serviço fechando a loja. Viu um rapaz descendo do ponto abordando um senhorzinho. Ele em seguida foi abordar o Celio, tentando pegar o carro dele. Ele puxou uma arma de brinquedo, que foi reconhecida pelo Celio. Tentaram persegui-lo. Chegaram a contê-lo. Ele saiu correndo e caiu em um matagal. Caíram em cima dele. Chamaram a polícia. Ele não resistiu depois. Ele roubou um senhorzinho que é cliente do declarante. Roubou um relógio. Encontraram o relógio no bolso dele. Não se lembra se o relógio foi devolvido. Se não se engana, o senhor, que é de idade, estava com muito medo. Acredita que o relógio foi devolvido. Não conhecia o réu, nem de vista.

A testemunha Gabriel Silva Guido declarou que: lembra-se que estava em patrulhamento quando foi acionado em razão de populares terem contido indivíduo em roubo. No local, os populares disseram que o indivíduo se aproximou do veículo e anunciou o roubo. Em razão de a vítima ter percebido que era o simulacro, ele e outros populares foram para cima. Ele estava com hematomas e foi levado à UPS. Em seu interrogatório, declarou que: 41 anos. Casado. Três filhos menores. É jardineiro, pintor e ambulante, porém estava desempregado. Sabe que não justifica, mas em razão das circunstâncias difíceis é parcialmente verdadeiro. Tinha uma arma de brinquedo e achou que aquilo iria resolver o problema. Pegou a bicicleta e saiu na rodovia a procura de alguma coisa. Viu o rapaz chegando de carro em frente de uma loja. Parou a bicicleta em um poste e deu voz de assalto para ele. Pediu para ele sair do carro. Ele percebeu que a arma era de brinquedo. Colocou a arma na

mochila e saiu correndo. Não viu o outro rapaz. O Maicon já o chutou. Vieram outras pessoas e começaram a agredi-lo. Um segurança chegou e começou a impedir as pessoas de agredi-lo. Falaram que iriam mata-lo. O segurança conteve. A Polícia chegou e o levou para a UPS. Não assaltou outra pessoa. Está arrependido. Não sabe porque disseram do outro assalto. Conhece o Maicon da Boraceia. Já tiveram desavenças anteriores, já que moram perto. Só o viu no dia. Não conhecia o Celio.

A pretensão punitiva quanto ao primeiro roubo é improcedente.

Malgrado o relato da segunda vítima e da testemunha presencial, não há elementos seguros para se aferir a existência do crime. Depreende-se que este teria sido praticado contra idoso, o qual, presumivelmente, não teria se atentado para o fato de o réu estar portando simulacro. Ocorre que o relógio supostamente subtraído neste crime teria sido devolvido à vítima após a contenção do réu por populares, não tendo sido apreendido. Não há, ademais, elementos seguros para a identificação da vítima, a qual somente é conhecida como um idoso cliente de estabelecimento próximo ao local dos fatos.

Ausente apreensão do bem e não identificada a vítima, absolvo o acusado com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

A pretensão punitiva quanto ao roubo tentado, por outro lado, é procedente.

Depreende-se que o réu anunciou o roubo, tendo a vítima imediatamente percebido que se tratava de simulacro e reagido. De todo modo, houve o emprego de grave ameaça, não tendo o delito se consumado por razões alheias à vontade do agente.

Considerando a imediata reação da vítima, que somente chegou a sair do carro, considerando que a causa de redução da tentativa deverá incidir em patamar máximo, na forma do artigo 14, II do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cessado ainda no início do iter criminis.

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 42/44 demonstra os maus antecedentes (processo 0006776-89.2009.8.26.0587, com trânsito em julgado em 07/04/2014). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Elevo, portanto, a pena-base em 1/8, fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (processo 0006778-59.2009.8.26.0587, com trânsito em julgado em 08/11/2016) com a atenuante da confissão, razão pela qual deixo de alterar a pena.

Na terceira fase, aplico a redutora da tentativa em seu patamar máximo de 2/3, fixando a pena definitivamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista a ausência dos requisitos subjetivos.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o fechado, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), bem como a reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR RODRIGO VINICIUS MARTINS às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 04 (quatro) dias-multa, como incurso no artigo 157, caput c/c artigo 14, II do Código Penal
Outrossim, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva quanto à imputação do artigo

157, caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Malgrado a fixação de regime inicial fechado, depreende-se a superação das razões pelas quais foi decretada a prisão preventiva, considerando o encerramento da instrução processual e ausência de risco à vítima e testemunhas. Ademais, pondere-se que, ainda que não haja notícia de elementos subjetivos para a detração, o réu já cumpriu preventivamente grande parte da pena ora imposta, impondo-se a sua liberação.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA